

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 20

1 C

El porcentaje del importe de la pensión de jubilación se determinará en función del número de años que se haya demorado el acceso a dicha pensión de acuerdo a una escala establecida en el **artículo 214.2 de la Ley General de la Seguridad Social**. En la escala se establece que *“si se demora tres años el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje será del 65 por ciento de la pensión”*. (TEMA 10)

2 C

En el supuesto de que Silvia Pastor fuera trabajadora autónoma, la determinación del porcentaje que le correspondería por jubilación anticipada se regiría por lo establecido en el **artículo 214, apartado 3, de la Ley General de la Seguridad Social**. En dicho apartado se establece el requisito de tener contratada a una persona indefinida con una antigüedad de 18 meses. A pesar de que Silvia tiene una trabajadora con contrato indefinido, la antigüedad de esta es de 7 meses y no 18. Por tanto, no cumple este requisito y se aplica la escala general establecida en el apartado segundo del mismo artículo. Es decir, para acceder con tres años de demora se aplicará un 65%. (TEMA 10).

3 B

Ya sabemos, tal y como nos indica el **artículo 210.2 de la Ley General de la Seguridad Social**, que el complemento por jubilación demorada se reconoce por cada año completo cotizado entre la fecha en la que se alcanza la edad ordinaria de jubilación y la fecha del hecho causante. Si Silvia acredita 912 días de cotización en ese intervalo, debemos convertirlo en años para saber qué porcentaje le corresponde. Y ahora cuidado con los cálculos:

$365/912=2,49$. Es decir, 2 años completos de demora.

El 0,49 no llega a ser medio año (6 meses) para poder aplicarle el 2% adicional (periodos superiores a 6 meses inferiores a un año). Quizás lo veas más claro en el siguiente cálculo:

Para acreditar **dos años y medio de demora** el total de días sería: $365+365+((365/12)*30)=365+365+182,5=912,50$ y Silvia acredita 912. Al quedarse a medio día de alcanzar los dos años y medio, la normativa sólo le permite consolidar los dos años completos.

Por tanto, dos años completos de demora le corresponde: $4+4=8\%$ (TEMA 10)

4 D

Misma pregunta que la formulada en el supuesto 18. Tal y como establece el **artículo 214.2 de la Ley General de la Seguridad Social**, el porcentaje reconocido inicialmente en el acceso a la jubilación activa *“se incrementará 5 puntos porcentuales por cada 12 meses ininterrumpidos que permanezca en la situación de jubilación activa, con el máximo del 100 por ciento de la pensión”*. Si Silvia permanece 2 años y medio en esta situación, le corresponderá un 10% de incremento ($5\%+5\%$), excluyendo el medio año, ya que, al ser inferior a 12 meses, no genera incremento alguno. (TEMA 10)

5 D

Para causar derecho a la pensión de viudedad desde una situación de no alta, el sujeto causante ha de acreditar 15 años cotizados a lo largo de su vida laboral, conforme establece el **artículo 219.1 de la Ley General de la Seguridad Social**. Maria Luisa acredita 14 años y 10 meses, y a pesar de tener reconocido 112 días por no haber cotizado las 16 semanas en el momento del parto, y 270 días por una interrupción de sus cotizaciones cuando su hijo, Mario, tenía 4 años. Estos días reconocidos, sin embargo, sólo computan a efectos de pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente y no para muerte y supervivencia, tal y como establecen los **artículos 235 y 236 de la Ley General de la Seguridad Social**. Por tanto, Maria Luisa no podrá causar derecho a pensiones de viudedad y orfandad para Luis Mariano y Mario Luis, por no acreditar el periodo mínimo de 15 años cotizados. (TEMA 11)

6 C

Conforme al **artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social**, se requiere que Luis Mariano demuestre, a través de una certificación, que la inscripción de la pareja de hecho con María Luisa se formalizó con una antelación mínima de dos años a la fecha de su fallecimiento. (TEMA 11).

7 A

Para determinar la base de cotización debemos dirigirnos al **artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social**. El cual nos indica que la base de cotización para todas las contingencias *“estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. Y las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año”*. En base a todo lo anterior:

$(18000/12)+(4800/12)=1900$; $100+1900=2000$
 $2000+(1200*12)=2100$ euros.

*Si bien el servicio de guardería (retribución en especie) se abonó en su totalidad en enero, cubre el servicio completo del año 2026. Por lo tanto, dado su devengo anual, el importe debe ser objeto de prorrateo a lo largo de los doce meses. (TEMA 4)

8 C

Tal y como hemos visto en la pregunta anterior, el importe de la matrícula se encuentra incluido en la base de cotización. Quizás, la dificultad en esta pregunta es determinar cómo se computa: si por su coste medio, marginal o importe total. Para ello, debemos dirigirnos al **artículo 23 del RD 2064/1995**. El cual nos indica que, si el servicio de guardería lo presta la propia empresa, se valorará por el coste marginal. Pero en el supuesto planteado, es la empresa la que nos ofrece el pago de la matrícula, por lo que el coste se valorará por su importe total (el que le ha costado a la empresa). (TEMA 4)

9 A

En base al **artículo 33 de la Orden PJC/178/2025**, de 25 de febrero, el porcentaje para el cálculo de la cuota obrera por desempleo se aplica sobre la base de cotiza-

ción por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), es decir, 2.000 euros. Y el tipo aplicable, para contratos indefinidos, será el 7,05 por ciento, del que el 5,5 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento. (TEMA 4)

10 B

Conforme establece el **artículo 13 del Decreto 1646/1972** *“la base reguladora (...) será el resultado de dividir el importe de la base de cotización del trabajador, correspondiente a la contingencia de la que aquella se derive, en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de incapacidad, (...), por el número de días a que dicha cotización se refiera”*.

Así, si dividimos 1.800 entre 30 (tiene remuneración mensual, con independencia de que el mes tiene 31 días), tendremos como resultado 60€ de base reguladora. (TEMA 8)

11 D

Para responder a esta pregunta debemos acudir tanto al **artículo 173.1 de la Ley General de la Seguridad Social**, el cual nos indica que *“el subsidio se abonará a partir del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el día cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive, el subsidio estará a cargo del empresario”*. Y al **artículo único del Decreto 53/1980**, que establece que *“la cuantía de la prestación económica por incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad común (...) será, durante el periodo comprendido entre el cuarto día a partir del de la baja en el trabajo ocasionada por la enfermedad o el accidente y hasta el veintavo día, inclusive, de permanencia en tal situación, de un subsidio equivalente al sesenta por ciento de la base reguladora correspondiente.* (TEMA 8)

12 C

Pregunta recurrente en nuestros supuestos prácticos. Según lo establecido en los **artículos 29.2 de la Ley General de la Seguridad social y 18.2.a) del RD 2064/1995**, *“los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la práctica de la liquidación de las cuotas de la Seguridad Social y aportar los datos que permitan efectuar su cálculo, hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso”* (TEMA 4)

El plazo para el ingreso de las cuotas de noviembre, de acuerdo con el **artículo 56 del RD 1415/2004**, se establece a mes vencido, siendo la fecha límite el último día de diciembre. Por consiguiente, la solicitud de liquidación debe presentarse a más tardar el 30 de diciembre de 2026. (TEMA 6)

13 A

La providencia de apremio se emite, según establece el **artículo 85.1a) del RD 1415/2004**, cuando la deuda estuviese correctamente calculada y no se haya abonado dentro del plazo reglamentario. Por tanto, sin liquidación previa, el título ejecutivo (apremio) requiere necesariamente la notificación previa de una reclamación de deuda o acta de liquidación, es decir, al no existir una liquidación previa presentada por la empresa, la Tesorería debe determinar primero el importe de la deuda. Así, el **artículo 62.1.a) del RD 1415/2004** determina que procederá reclamación de deuda en el supuesto de *“falta de cotización respecto de trabajadores dados de alta, cuando no se hubiesen cumplido dentro de plazo las obligaciones en ma-*

teria de liquidación de cuotas establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social o cuando, habiéndose cumplido, las liquidaciones de cuotas o datos de cotización transmitidos o los documentos de cotización presentados contengan errores materiales, aritméticos o de cálculo que resulten directamente de los mismos". (TEMA 6)*

**El artículo 29 es el relevante en este caso. El artículo 26 mencionaba la ley de 1994, que actualmente está derogada.*

14 C

Los datos que debe recoger la providencia de apremio vienen recogidos en el **artículo 84.2 del RD 1415/2004**. Concretamente, establece en su **apartado e)** "*advertencia expresa de que si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación, serán exigibles los intereses de demora devengados desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso*". (TEMA 6)

15 D

La orden de prelación que se debe observar en el embargo de bienes viene regulado en el **artículo 91 del RD 1415/2004**, y dice así "*la unidad de recaudación ejecutiva embargará los bienes del apremiado en el orden determinado por la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el apremiado*". (TEMA 6).